

Tentamen : Belastingrecht 3

Datum : 17 juni 2021

Beschikbare tijd : (2,5 uur)

Opgesteld door : Kerngroep Belastingrecht

© Breukelen, Nyenrode Business Universiteit, 2021.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

Opgave 1 (10 punten)

Terrasso BV, gevestigd te Utrecht, exploiteert een tegelhandel en tegelzettersbedrijf. Begin 2020 gaat zij een vennootschap onder firma (VOF) aan met Travetin GmbH, een in Duitsland gevestigde (aandelen)vennootschap die natuursteen uit Italië importeert.

De volgende regeling wordt overeengekomen. De VOF Terrasso koopt natuursteen in bij Travetin GmbH en zal deze gaan verkopen op de Nederlandse markt. De diverse partijen natuursteen worden te koop aangeboden in een bedrijfsruimte van Terrasso BV in Utrecht. De door de firma behaalde winst wordt 50/50 verdeeld. De firma behaalt over 2020 een winst van in totaal € 150.000 naar blijkt uit de in mei 2021 opgemaakte jaarstukken.

Gevraagd:

- 1) Dient Terrasso BV het aan haar toekomende winstaandeel van VOF Terrasso in 2020 of 2021 tot de winst te rekenen? Of kan zij kiezen?
- 2) Geef onder vermelding van de van toepassing zijnde wetsartikelen aan welke fiscale gevolgen de getroffen regeling heeft voor Travetin GmbH in Nederland.

Opgave 2 (24 punten)

De Leeuw Holding BV is gevestigd te Amsterdam en bezit alle aandelen in de eveneens in Amsterdam gevestigde dochtermaatschappijen De Leeuw Vastgoed BV en De Leeuw Bouw BV. Deze drie BV's behoren niet tot een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. In 2020 heeft De Leeuw Vastgoed BV een pand verhuurd aan De Leeuw Bouw BV voor € 80.000, terwijl een zakelijke huurprijs € 150.000 bedraagt.

Gevraagd:

- 3) Hoe luiden de bij deze onzakelijke verhuur van een pand horende relevante (correctie)journaalposten voor deze drie vennootschappen?
- 4) Wat zijn voor De Leeuw Vastgoed BV, De Leeuw Bouw BV en De Leeuw Holding BV de fiscale consequenties van deze onzakelijke verhuur van een pand indien wel sprake is van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen De Leeuw Holding BV, De Leeuw Vastgoed BV en De Leeuw Bouw BV?

De Leeuw Holding BV bezit daarnaast 60% van de aandelen in de in Keulen (Duitsland) gevestigde vennootschap De Leeuw GmbH. De Leeuw GmbH levert diverse materialen aan De Leeuw Bouw BV met een korting van 30% op het 'normale' tarief.

Gevraagd:

- 5) In welk wetsartikel én lid in de Wet Vpb 1969 is het 'at-arm's-length-beginsel' wettelijk vastgelegd en wat houdt dit beginsel in?
- 6) Wat is het verschil tussen een verbonden lichaam en een gelieerd lichaam?

Opgave 3 (18 punten)

Promiss Ltd is gevestigd te Londen (Engeland) en bezit alle aandelen in de in Nederland gevestigde Holland Holding BV. Daarnaast bezit zij 35% van de aandelen in de in Nederland gevestigde Wooden Shoe BV. Holland Holding BV heeft begin 2020 aan haar moedermaatschappij Promiss Ltd een dividenduitdeling gedaan van € 2.000.000. Promiss Ltd heeft het bedrag van € 1.500.000 vervolgens direct uitgeleend aan Wooden Shoe BV met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 1%, terwijl een zakelijke rente 4% bedraagt. Ultimo 2020 resteert bij Promiss Ltd nog een (verrekenbaar) verlies van € 5.000.000. Wooden Shoe BV heeft de in 2020 betaalde rente van € 15.000 ten laste van haar resultaat gebracht.

Gevraagd:

- 7) Geef jouw visie op de door Wooden Shoe BV in aftrek gebrachte rentekosten. Betrek in je antwoord tevens de consequenties van het verschil tussen de betaalde en zakelijke rentekosten.

Promiss Ltd heeft begin 2020 aan haar in Amsterdam gevestigde 100% dochtervennootschap Say Cheese BV een lening verstrekt van € 500.000. De inspecteur vindt dat de rente over 2020 van € 20.000 niet aftrekbaar is van de winst van Say Cheese BV, omdat sprake is van een deelnemerschapslening.

Gevraagd:

- 8) Benoem de drie vereisten van een deelnemerschapslening.

Promiss Ltd heeft verder begin 2020 aan haar in Tilburg gevestigde 100% dochtervennootschap Tulip BV een renteloze lening verstrekt van € 200.000, waarbij géén aflossingsdatum is afgesproken. De zakelijke rente bedraagt 4%. Tulip BV is van mening dat zij de zakelijke rente in aftrek mag brengen.

Gevraagd:

- 9) Is de zakelijke rente aftrekbaar bij Tulip BV? Motiveer je antwoord.

Promiss Ltd bezit daarnaast 10% van de aandelen in de in Tilburg gevestigde Dutch Rose BV. Tulip BV bezit 4% van de aandelen in Dutch Rose BV.

Gevraagd:

- 10) Heeft Tulip BV voor haar aandelen in Dutch Rose BV recht op de deelnemingsvrijstelling? Motiveer je antwoord.

Opgave 4 (16 punten)

Bree Invest BV, gevestigd te Rotterdam, is een projectontwikkelaar in vastgoedprojecten in Nederland en Engeland en bezit al enige jaren alle aandelen in Irish Capital Ltd. Deze financieringsmaatschappij is in Ierland gevestigd. In Ierland geldt een vennootschapsbelastingtarief van 12,5%. Daarnaast kent Ierland een kostenaftrek van € 20.000. Nederland kent een dergelijke kostenaftrek niet. Irish Capital Ltd heeft in 2020 € 2.500.000 uitgeleend aan Bree invest BV tegen een rentepercentage van 3%, wat volledig zakelijk is. Dit vormt haar enige bezitting en is een vrije belegging in de zin van art. 13, lid 12, Wet Vpb 1969. Irish Capital Ltd is niet een actieve financieringsmaatschappij als bedoeld in art. 13, lid 12, onderdeel b, ten eerste, Wet Vpb 1969. Irish Capital Ltd heeft in 2020 naast de rente geen overige inkomsten gehad.

Gevraagd:

- 11) Geldt voor Bree Invest BV ten aanzien van haar belang in de in Ierland gevestigde Irish Capital Ltd de deelnemingsvrijstelling? Motiveer je antwoord.
- 12) Wanneer geldt, in het algemeen, de deelnemingsverrekening?

Opgave 5 (22 punten)

Dirks Holding BV vormt vanaf 2017 een fiscale eenheid vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschap Dirks Bandenhandel BV. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Per 2 januari 2018 heeft Dirks Holding BV een bedrijfspand verkocht aan Dirks Bandenhandel BV voor de fiscale boekwaarde van € 800.000. Het pand was getaxeerd op € 1.250.000 op de taxatiedatum 2 januari 2018. Dirks Holding BV verkoopt de aandelen in Dirks Bandenhandel BV op 1 februari 2020 aan een derde. De stille reserve in het pand bedraagt dan € 600.000.

Gevraagd:

- 13) Noem drie andere voordelen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, naast het voordeel van het doen van maar één aangifte vennootschapsbelasting.

- 14) Per wanneer wordt de fiscale eenheid tussen Dirks Holding BV en Dirks Bandenhandel BV verbroken?
- 15) In hoeverre leidt de verbreking van de fiscale eenheid tot winst en zo ja tot welk bedrag? Werk hierbij de voordeligste oplossing uit (alternatieve berekening).

Dirks Holding BV bezit daarnaast vanaf 1 januari 2020 alle aandelen in de in België gevestigde aandelenvennootschap Brussel Banden Bvba. Brussel Banden Bvba bezit alle aandelen in de in Nederland gevestigde Beter Band BV.

Gevraagd:

- 16) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of Beter Band BV per 1 januari 2020 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Dirks Holding BV.

Dirks Holding bezit vanaf 1 januari 2021 alle aandelen in de in Frankrijk gevestigde Cravates La France SA. Deze laatste vennootschap beschikt over een vaste inrichting in Nederland. Daarnaast bezit Cravates La France SA 95% van de aandelen in de in Nederland gevestigde Perfect Band BV.

Gevraagd:

- 17) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of Perfect Band BV per 1 januari 2021 kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Dirks Holding BV.

Opgave 6 (10 punten)

Door de heffingsbeginselen in het internationale belastingrecht kan het voorkomen dat twee verschillende landen vennootschapsbelasting heffen over dezelfde winst van een vennootschap. Veelal wordt in een belastingverdrag tussen twee landen afgesproken wie in voorkomende gevallen het heffingsrecht heeft.

Gevraagd:

- 18) Wanneer er geen belastingverdrag is, bestaan er volgens de Nederlandse wet- en regelgeving nog drie mogelijkheden om dubbele belastingheffing te voorkomen. Noem deze drie mogelijkheden.

Het EU-recht krijgt steeds meer invloed op onze nationale belastingwetgeving. Een van haar doelstellingen is het creëren van een gemeenschappelijke interne markt. Op het gebied van de vennootschapsbelasting kennen we onder meer EU-richtlijnen.

Gevraagd:

- 19) Heeft een EU-richtlijn directe werking op onze belastingwetgeving? Motiveer je antwoord.
- 20) Wanneer kan een belastingplichtige zich op een EU-richtlijn beroepen?